



P U T U S A N

Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PUKKA SILABAN ALIAS PUKKA;**
2. Tempat lahir : Teluk Pulau Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/27 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pardomuan Desa Teluk Pulau Dalam
Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUKKA SILABAN Alias PUKKA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut:
3. Menyatakan Terdakwa PUKKA SILABAN Alias PUKKA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUKKA SILABAN Alias PUKKA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 Gram Netto;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-144/RP.RAP/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:
Dakwaan:

Primair :

Bahwa Terdakwa PUKKA SILABAN Alias PUKKA pada hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023 sekitar pukul 09.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda Revo Fit dengan Nomor Polisi BK 3266

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAK Warna Hitam Les Merah milik Sdri. NURITA Br. PASARIBU dan Sdri. NURITA Br. PASARIBU meminjamkannya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ketika sampai di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROBERT PASARIBU (DPO).

Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB Sdr. ROBERT PASARIBU (DPO) menitipkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plasti warna hitam dengan menggunakan tangan kanan kepada Terdakwa karena Sdr. ROBERT PASARIBU (DPO) hendak pergi sebentar ke Tanjung Leidong dan Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan, lalu Sdr. ROBERT PASARIBU (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditelvon oleh Sdr. ROBERT PASARIBU (DPO) lalu meminta Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam ke tempat Terdakwa dan Sdr. ROBERT PASARIBU biasa menggunakan Narkotika jenis Sabu di Tanjung Leidong, lalu Terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud tersebut dengan menggunakan sepeda motor Nomor Polisi BK 3266 JAK Warna Hitam Les Merah milik Sdri. NURITA Br. PASARIBU. Selanjutnya ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara sekira pukul 09.15 Saksi RIDWANSYAH, Saksi L. SIRINGO-RINGO, dan Saksi DENI AZHARI memberhentikan sepeda motor Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Tua dikantong celana Terdakwa sebelah kanan depan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 149/03.10102/2023 yang ditandatangani oleh AGUS ALEXANDER YEREMIA selaku Kepala Unit Pelayanan PT Pegadaian Cabang Rantauprapat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang transparan diduga Narkotika jenis Sabu memiliki berat Brutto 1.99 Gram dan berat Netto 1.84 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1937/NNF/2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram POSITIF METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa PUKKA SILABAN Alias PUKKA pada hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023 sekitar pukul 09.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda Revo Fit dengan Nomor Polisi BK 3266 JAK Warna Hitam Les Merah milik Sdri. NURITA Br. PASARIBU dan Sdri. NURITA Br. PASARIBU meminjamkannya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ketika sampai di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROBERT PASARIBU (DPO).



Bahwa sekira pukul 08.00 Saksi RIDWANSYAH, Saksi L. SIRINGO – RINGO, Saksi DENI AZHARI mendapat informasi bahwa di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara ada 1 (satu) orang laki – laki yang diduga membawa Narkotika jenis Sabu. Kemudian Saksi RIDWANSYAH, Saksi L. SIRINGO – RINGO, Saksi DENI AZHARI berangkat menuju Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah sampai di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara sekira pukul 09.15 WIB, Saksi RIDWANSYAH, Saksi L. SIRINGO – RINGO, Saksi DENI AZHARI melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Revo Fit dengan Nomor Polisi BK 3266 JAK Warna Hitam Les Merah milik Sdri. NURITA Br. PASARIBU, lalu Saksi RIDWANSYAH, Saksi L. SIRINGO – RINGO, Saksi DENI AZHARI memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Hasil dari Penggeledahan tersebut Saksi RIDWANSYAH, Saksi L. SIRINGO – RINGO, Saksi DENI AZHARI menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna biru tua dikantong celana sebelah kanan depan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 149/03.10102/2023 yang ditandatangani oleh AGUS ALEXANDER YEREMIA selaku Kepala Unit Pelayanan PT Pegadaian Cabang Rantauprapat menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang transparan diduga Narkotika jenis Sabu memiliki berat Brutto 1.99 Gram dan berat Netto 1.84 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1937/NNF/2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram POSITIF METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridwansyah, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Deni Azhari (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto yang dibalut 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam dan ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan depan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu diakui Terdakwa adalah milik Robert Pasaribu (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari Robert Pasaribu (DPO) dengan cara dititipkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;



- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama Saksi Deni Azhari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara ada 1 (satu) orang laki-laki yang akan melintas membawa Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama Saksi Deni Azhari berangkat ke Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu sekira pukul 09.15 WIB Saksi bersama Saksi Deni Azhari sampai di lokasi tersebut dan sesampainya disana Saksi bersama Saksi Deni Azhari melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Deni Azhari memberhentikan sepeda motor laki-laki tersebut dan dilakukan penggeledahan terdapat badan laki-laki tersebut dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru tua dikantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah sedang Terdakwa kendaraai dan Terdakwa mengaku bernama Pukka Silaban Alias Pukka dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Kualuh Hilir dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Deni Azhari, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Ridwansyah (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto yang dibalut 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam dan ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan depan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan narkotika jenis sabu diakui Terdakwa adalah milik Robert Pasaribu (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari Robert Pasaribu (DPO) dengan cara dititipkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama Saksi Ridwansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara ada 1 (satu) orang laki-laki yang akan melintas membawa Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama Saksi Ridwansyah berangkat ke Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu sekira pukul 09.15 WIB Saksi bersama Saksi Ridwansyah sampai di lokasi tersebut dan



sesampainya disana Saksi bersama Saksi Deni Azhari melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Ridwansyah memberhentikan sepeda motor laki-laki tersebut dan dilakukan pengeledahan terdapat badan laki-laki tersebut dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru tua dikantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah sedang Terdakwa kendarai dan Terdakwa mengaku bernama Pukka Silaban Alias Pukka dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Kualuh Hilir dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S Nomor: 149/03.10102/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1938/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1937/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto yang dibalut 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam dan ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan depan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkotika jenis sabu adalah milik Robert Pasaribu (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Robert Pasaribu (DPO) dengan cara dititipkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru tua;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ridwansyah bersama Saksi Deni Azhari dan (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara karena terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto yang dibalut 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam dan ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan depan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto adalah milik Robert Pasaribu (Dpo);



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto adalah milik Robert Pasaribu (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Robert Pasaribu (DPO) dengan cara dititipkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Ridwansyah bersama Saksi Deni Azhari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara ada 1 (satu) orang laki-laki yang akan melintas membawa Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi Ridwansyah bersama Saksi Deni Azhari berangkat ke Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu sekira pukul 09.15 WIB Saksi Ridwansyah bersama Saksi Deni Azhari sampai di lokasi tersebut dan sesampainya disana Saksi Ridwansyah bersama Saksi Deni Azhari melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut kemudian Saksi Ridwansyah bersama Saksi Deni Azhari memberhentikan sepeda motor laki-laki tersebut dan dilakukan penggeledahan terdapat badan laki-laki tersebut dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru tua dikantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah sedang Terdakwa kendarai dan Terdakwa mengaku bernama Pukka Silaban Alias Pukka dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Kualuh Hilir dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Pukka Silaban Alias Pukka dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap



Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S Nomor: 149/03.10102/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1938/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1937/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap



plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram netto ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Ridwansyah bersama Saksi Deni Azhari dan (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara karena terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah yang dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto yang dibalut 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam dan ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan depan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Robert Pasaribu (DPO) dengan cara dititipkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana Terdakwa mau dititipkan narkotika jenis sabu oleh Robert Pasaribu (DPO) karena Terdakwa dijanjikan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto ditemukan dikantong celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa yang diperoleh Terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara dititipkan Robert Pasaribu (DPO) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menguasai narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto ditemukan dikantong celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 UnsurTanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut



kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Ridwansyah bersama Saksi Deni Azhari dan (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.15 WIB di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah yang dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap



transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto yang dibalut 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam dan ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan depan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Ridwansyah bersama Saksi Deni Azhari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara ada 1 (satu) orang laki-laki yang akan melintas membawa Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi Ridwansyah bersama Saksi Deni Azhari berangkat ke Tenda Biru Lingkungan Seberang Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu sekira pukul 09.15 WIB Saksi Ridwansyah bersama Saksi Deni Azhari sampai di lokasi tersebut dan sesampainya disana Saksi Ridwansyah bersama Saksi Deni Azhari melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut kemudian Saksi Ridwansyah bersama Saksi Deni Azhari memberhentikan sepeda motor laki-laki tersebut dan dilakukan pengeledahan terdapat badan laki-laki tersebut dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru tua dikantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah sedang Terdakwa kendarai dan Terdakwa mengaku bernama Pukka Silaban Alias Pukka dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Kualuh Hilir dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S Nomor: 149/03.10102/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap



Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1938/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1937/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram netto ditemukan dikantong celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa menerangkan memperoleh Narkoba jenis sabu dari Robert Pasaribu (Dpo) dengan cara menitipkannya kepada Terdakwa adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu ditemukan dikantong celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan gram netto ditemukan dikantong celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru tua adalah merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah adalah sarana yang berhubungan dengan kejahatan dan dipersidangan tidak terungkap siapa pemiliknya namun oleh karena masih bernilai ekonomis sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Pukka Silaban Alias Pukka** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Pukka Silaban Alias Pukka** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Rap



7. Menetapkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru tua;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan No.Pol BK 3266 JAK warna hitam les merah;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);_

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Basrief Aryanda, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.